



P E N E T A P A N

Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

YENY WIDJAJA, SE., bertempat tinggal di Kedondong 11, RT.016/RW.006 Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Surabaya, email yenibrighton@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tercatat dengan nama **Yeny Widjaja, SE** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 3578055210700003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa nama Pemohon tercatat dengan Nama **Yeny Widjaja, SE** pada Kartu Keluarga Pemohon dengan No. 3578050305110001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 Desember 2023;
3. Bahwa Pemohon dengan Nama **Yeny** tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1970/WNI/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Tjatan Sipil di Surabaya tertanggal 11 November 1970;
4. Bahwa nama Pemohon dengan nama **Yeny Widjaja** pada dokumen Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. C4.HL.03.06-17636 yang

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 01 Maret 1968;

5. Bahwa Pemohon dengan Nama **Yeny** telah tercatat perkawinan pada tanggal 15 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-17122015-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 April 1991;
6. Pemohon hendak mengajukan penetapan Permohonan Satu Orang yang Sama untuk kepastian hukum Pemohon bahwa nama Pemohon yang ada di dokumen-dokumen yaitu:
 - a. **Yeny Widjaja, SE** yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Bukti Kewarganegaraan dan Kartu Keluarga, milik Pemohon; dan
 - b. **Yeny** yang terdapat pada Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan milik Pemohon. sebenarnya adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan sehari-hari adalah **Yeny Widjaja, SE**;
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya guna mengurus Dokumen-Dokumen Penting milik Pemohon; dan 1
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama-nama Pemohon yang ada di dokumen-dokumen yaitu:
 - a. Yeny Widjaja, SE yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Bukti Kewarganegaraan dan Kartu Keluarga, milik Pemohon; dan
 - b. Yeny yang terdapat pada Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan milik Pemohon.sebenarnya adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan sehari-hari adalah **Yeny Widjaja, SE**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon An. Yeny Widjaja, SE. dengan NIK : 3578055210700003 tertanggal 07 April 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578050305110001 dengan kepala keluarga An. Yeny Widjaja, SE. tertanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 1970/WNI/1970 An. Yeny tertanggal 11 November 1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Surabaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-17122015-0002 antara Adi Gunawan dengan Yeny (Pemohon) tertanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon Nomor : C4.HL.03.06-17636 An. Yeny Widjaja tertanggal 16 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-5;

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anita Triwulansari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah Ketua RT ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT ditempat tinggal Pemohon sejak tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dari kecil hingga sekarang tinggal didaerah Tegalsari Surabaya;
- Bahwa nama Pemohon dikenal dengan nama Yeny;
- Bahwa Pemohon telah menikah, namun sekarang telah cerai;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) Luis Hartanto Gunawan;
 - 2) Felicia Hartanti Gunawan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama : Sardjono Widjaja dan ibu bernama : Linawati;
- Bahwa Pemohon merupakan teman main Saksi sejak kecil;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Pak Adi, namun suaminya tidak tinggal di Tegalsari;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) penulisan nama Pemohon yang berbeda, yaitu : Yeny dan Yeny Widjaja;
- Bahwa Pemohon yang bernama Yeny dan Yeny Widjaja adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa nama Widjaja adalah nama ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (ketiga) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Suyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah supir pribadi ibu Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai supir pribadi ibu Pemohon sudah 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja di Pabrik Baja milik ibunya;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama : Sardjono Widjaja dan ibu bernama : Linawati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (ketiga) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa nama Pemohon dikenal dengan nama Yeny;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Pemohon yang bernama Yeny dan Yeny Widjaja dapat ditetapkan sebagai nama satu orang yang sama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar nama Pemohon yang tertulis dengan nama Yeny Widjaja, SE. dan Yeny dapat ditetapkan sebagai nama satu orang yang sama;

(3.2) Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

(3.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama : Anita Triwulansari dan Suyoto;

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa terhadap alat bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dengan NIK : 3578055210700003 tertanggal 07 April 2012, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3578050305110001 tertanggal 18 Desember 2023, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kedondong 11 RT.016/RW.006 Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Surabaya;

(3.6) Menimbang bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

(3.8) Menimbang bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.9) Menimbang bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai sebagai berikut :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

(3.10) Menimbang bahwa dengan memperhatikan praktik peradilan yang telah dijalankan selama ini yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1)

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

(3.11) Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dengan NIK : 3578055210700003 tertanggal 07 April 2012 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3578050305110001 tertanggal 18 Desember 2023, yang mana nama Pemohon tersebut tertulis Yeny Widjaja, SE., hal ini membuktikan bahwa nama Pemohon yang tertulis didalam kedua dokumen tersebut adalah Yeny Widjaja, SE.;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1970/WNI/1970 tertanggal 11 November 1970 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-17122015-0002 tertanggal 17 Desember 2015, yang mana nama Pemohon tersebut tertulis Yeny, dan hal ini membuktikan bahwa nama Pemohon yang tertulis didalam kedua dokumen tersebut adalah Yeny;

(3.13) Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4.HL.03.06-17636 tertanggal 16 Oktober 1989, yang mana nama Pemohon tersebut adalah tertulis Yeny Widjaja, hal ini membuktikan pula bahwa nama Pemohon yang tertulis didalam dokumen tersebut adalah Yeny Widjaja;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anita Triwulansari dan Saksi Suyoto pada pokoknya menerangkan tujuan Pemohon dalam hal ini adalah untuk menyamakan namanya yang ada di dokumen milik Pemohon, dimana nama Pemohon yang tertulis dengan nama Yeny Widjaja, SE., dan dengan nama Yeny adalah satu orang yang sama;

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas dihubungkan dengan kesesuaian data didalam bukti surat - bukti surat tersebut, maka Hakim berkesimpulan sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-2 bahwa nama Pemohon yang tertulis di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga adalah benar Yeny Widjaja, SE., selain itu sebagaimana bukti surat bertanda P-3 dan P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah telah pula terbukti nama Pemohon tersebut adalah tertulis dengan nama Yeny, serta berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4.HL.03.06-17636 tertanggal 16 Oktober 1989, yang mana terbukti nama Pemohon tersebut adalah tertulis Yeny Widjaja, sehingga dengan demikian adalah benar nama Yeny Widjaja, SE dan nama Yeny tersebut adalah nama satu orang yang sama, yaitu diri Pemohon;

(3.16) Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepastian dokumen administrasi milik Pemohon, sehingga dipandang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Surabaya berketetapan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amarnya;

(3.18) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

(3.19) Memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dengan nama :
 - a. Yeny Widjaja, SE., yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Bukti Kewarganegaraan dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - b. Yeny, yang terdapat pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan milik Pemohon;adalah nama satu orang yang sama.

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2026**, oleh : Purnomo Hadiyanto, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 07 Agustus 2026, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suparman, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Suparman, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(ratusan sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 2394/Pdt.P/2026/PN Sby